



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

ES COPIA FIEL

MARIA VICTORIA DIAZ VERA
SECRETARIA LETRADA
COMISION NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

Expte. N° S01:0581990/2016 (Conc. 1410) MA-FB

DICTAMEN CONC. N° 125

BUENOS AIRES,

19 JUN 2017

SEÑOR SECRETARIO

Elevamos para su consideración el presente dictamen referido a la operación de concentración económica que tramita bajo el Expediente N° S01:0581990/2016 del registro del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, caratulado "UPS CORPORATE FINANCE SARL Y MAZE I LIMITED S/ NOTIFICACIÓN ART. 8 DE LA LEY N° 25.156 (CONC. 1410)".

I. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN Y ACTIVIDAD DE LAS PARTES

I.1. La operación

1. El día 28 de diciembre de 2016 esta Comisión Nacional recibió la notificación de una operación de concentración económica la cual consiste en la adquisición por parte de UPS CORPORATE FINANCE S.À.R.L. de la totalidad de las acciones de la firma MAZE 1 LIMITED.
2. Con motivo de la operación de concentración económica que se notifica, UPS CORPORATE FINANCE S.À.R.L. adquiere el control exclusivo de MAZE 1 LIMITED.
3. La operación de concentración económica se llevó a cabo mediante un Contrato de Compraventa de fecha 4 de noviembre de 2016 y el cierre de la transacción sujeta a notificación tuvo lugar el día 21 de diciembre de 2016, conforme surge de los formularios de transferencia de acciones agregados a fs. 328/419.
4. Dichos formularios son los documentos oficiales que, bajo las leyes de Inglaterra y Gales, acreditan de forma fehaciente la transferencia de acciones de una sociedad constituida en dichos países y determinan la fecha de transferencia de las acciones. Estos formularios fueron presentados ante el organismo denominado HM Revenue & Customs del Reino Unido el 21 de diciembre de 2016. De esta forma, fue señalado que,

IF-2017-12091555-APN-DR#CNDC



*Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia*

ES COPIA FIEL

MARIA VICTORIA DIAZ VERA
SECRETARIA LETRADA
COMISION NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

bajo las leyes de Inglaterra y Gales, se considera como fecha efectiva de una transferencia de acciones a aquella fecha en la cual se presenta el trámite ante el mencionado organismo.

5. La operación fue notificada el quinto día hábil posterior al indicado.

I.2. La Actividad de las Partes

I.2.1. La empresa compradora

6. UPS CORPORATE FINANCE S.À.R.L es una subsidiaria del grupo UNITED PARCEL SERVICE, INC., constituida en conformidad con las leyes del Gran Ducado de Luxemburgo.
7. UPS CORPORATE FINANCE S.À.R.L es un proveedor global de servicios de entrega de paquetes y de soluciones de gestión de la cadena de suministros, que proporciona transporte, distribución, servicios de logística, carga terrestre, marítima y aérea, servicios de despacho aduanero, seguros y flete.
8. Los accionistas de UPS CORPORATE FINANCE S.À.R.L con una tenencia superior al 5% del capital accionario son BLACKROCK INC. con un total del 6,4% del capital social y THE VANGUARD GROUP INC. con un total del 6,1% del capital social.
9. UPS CORPORATE FINANCE S.À.R.L., no participa directa ni indirectamente de ninguna firma en la REPÚBLICA ARGENTINA.
10. El grupo económico UPS, al cual pertenece UPS CORPORATE FINANCE S.À.R.L, opera en la REPÚBLICA ARGENTINA a través de las siguientes firmas:
- a. UPS DE ARGENTINA S.A. la cual tiene como principal actividad el servicio de transporte integral de correspondencia, documentación comercial, equipaje y otros paquetes pequeños, incluyendo el transporte y entrega, servicio puerta a puerta y el ser depositario de envíos de terceros.
- b. UPS SCS (ARGENTINA) S.R.L. la cual tiene como principal actividad el transporte nacional e internacional, depósito, almacenaje, y/o entrega de correspondencia, documentación comercial, equipaje y otros paquetes pequeños,

IF-2017-12091555-APN-DR#CNDC



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

ES COPIA FIEL

SECRETARÍA VICERÍA DÍAZ VERA
SECRETARÍA LETRADA
COMISIÓN NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

por medios propios o por la subcontratación de servicios de terceros por vía aérea, terrestre, marítima, o fluvial. Asimismo, se dedica al servicio puerta a puerta, al transporte multimodal, al alquiler de contenedores y depósitos, al servicio de embalaje, así como representación, importación, comercio, alquiler, instalación y montaje de todo tipo de máquinas de oficina, equipos de comunicación, computadoras, sistemas de seguridad, equipos para tarjetas de crédito, máquinas y equipos en general, con relación a las mercancías transportadas.

- c. UNITED PARCEL SERVICE CO. SUCURSAL ARGENTINA la cual tiene como principal actividad la realización de cualquier acto o negocio permitido por la normativa vigente, lo cual incluye la provisión internacional y nacional de carga aérea, correspondencia y servicios relacionados al transporte de correspondencia, documentación comercial, equipaje y otros paquetes pequeños.

1.2.2. Las empresas vendedoras

11. Las firmas vendedoras son ALCENTRA GLOBAL SPECIAL SITUATIONS LUXEMBOURG S.À.R.L. con el 1,0135% del capital accionario; ALCENTRA SV S.À.R.L. con el 0,4864% del capital accionario; JUBILEE CDO I-R B.V. con el 2,3349% del capital accionario; JUBILEE CDO V B.V. con el 1,8901% del capital accionario; JUBILEE CDO VI B.V. con el 1,7278% del capital accionario; JUBILEE CDO VIII B.V. con el 2,6029% del capital accionario; JUBILEE CLO 2013-X B.V. con el 1,4165% del capital accionario; WOOD STREET CLO III B.V. con el 1,0801% del capital accionario; WOOD STREET CLO I B.V. con el 2,0248% del capital accionario; WOOD STREET CLO IV B.V. con el 3,1287% del capital accionario; WOOD STREET CLO V B.V. con el 2,9808% del capital accionario; WOOD STREET CLO VI B.V. con el 1,8629% del capital accionario; AEC (LUX) S.À.R.L. con el 0,1518% del capital accionario; AES (LUX) S.À.R.L. con el 0,1518% del capital accionario; CELF LOAN PARTNERS BV con el 2,4028% del capital accionario; CELF LOAN PARTNERS II PLC con el 2,7120% del capital accionario; CELF LOAN PARTNERS III PLC con el 2,9286% del capital accionario; CELF LOAN PARTNERS IV PLC con el 3,1932% del capital accionario; CELF LOW LEVERED PARTNERS PLC con el 2,1638% del capital accionario; CRF2 SA con el 4,9636% del capital accionario; EUROCREDIT CDO IV BV con el 1,2420% del capital accionario;

IF-2017-12091555-APN-DR#CNDG



ES COPIA FIEL

Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Dña. MARIA VICTORIA DIAZ VERA
SECRETARIA LETRADA
COMISION NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

EUROCREDIT CDO V PLC con el 1,6019% del capital accionario; EUROCREDIT CDO VI PLC con el 1,2013% del capital accionario; EUROCREDIT CDO VII PLC con el 1,3347% del capital accionario; EUROCREDIT CDO VIII PLC con el 1,4682% del capital accionario; ICG EDISON TOTAL CREDIT FUND LIMITED con el 0,5982% del capital accionario; ICG EOS LOAN FUND 1 LIMITED con el 5,7070% del capital accionario; ICG TOTAL CREDIT (GLOBAL) SCA con el 1,2263% del capital accionario; ICG TOTAL CREDIT FUND LIMITED con el 2,8816% del capital accionario; RECOVERY FINANCE FUNDING 2008 SA con el 2,6697% del capital accionario; ST PAUL'S CLO B.V. con el 1,3070% del capital accionario; ST PAUL'S CLO II LIMITED con el 2,1358% del capital accionario; M&G DEBT OPPORTUNITIES FUND LIMITED con el 9,1332% del capital accionario; y SILVER POINT LUXEMBOURG PLATFORM S.À.R.L. con el 26,2763% del capital accionario.

I.2.3. Objeto

10. MAZE 1 LIMITED, es una sociedad extranjera constituida bajo las leyes de Inglaterra y Gales, que opera como proveedor global de logística y distribución para ensayos clínicos. La firma proporciona servicios especializados de logística para bienes que requieren temperaturas controladas a empresas farmacéuticas, laboratorios, organizaciones de investigación clínica y organizaciones de desarrollo e investigación científica.
11. En la Argentina, MAZE 1 LIMITED opera a través de las siguientes firmas, de las cuales controla indirectamente el 100% de su capital social:
- a. MARKEN TIME CRITICAL EXPRESS S.A., la cual tiene como principal actividad la prestación de servicios de gestión, logística, distribución y almacenamiento para el transporte de materiales de ensayos clínicos, tales como medicamentos bajo investigación, suministros auxiliares y especímenes biológicos.
 - b. MARKEN LIMITED SUCURSAL ARGENTINA, la cual tiene como principal actividad la prestación de servicios de gestión y logística para el transporte de materiales de ensayos clínicos, tales como medicamentos bajo investigación, suministros auxiliares y especímenes biológicos.

IF-2017-12091555-APN-DR#CNDC



*Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio*

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

ES COPIA FIEL

DR. MARIA VICTORIA DIAZ VERA
SECRETARIA LETRADA
COMISION NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

II. ENCUADRAMIENTO JURIDICO

12. Teniendo en cuenta lo que se recomendará mas adelante en el punto V. del presente Dictamen, se considera que las empresas compradora y objeto notificaron en tiempo y forma la operación de concentración conforme a lo previsto en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156.
13. La operación notificada constituye una concentración económica en los términos del Artículo 6° inciso c) de la Ley N° 25.156 de Defensa de la Competencia.
14. La obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas afectadas supera el umbral establecido en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, y no se encuentra alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.

III. PROCEDIMIENTO

15. Con fecha 28 de diciembre de 2016, los apoderados de UPS CORPORATE FINANCE S.À.R.L. y MAZE 1 LIMITED presentaron, respectivamente, el Formulario F1 a fines de notificar la operación de concentración económica en los términos del Artículo 8° de la Ley N° 25.156.
16. Analizada la información suministrada en la notificación, la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA entendió que la misma no satisfacía los requerimientos establecidos en la Resolución 40/2001 de la SECRETARÍA DE LA DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DEL CONSUMIDOR, por lo que con fecha 10 de enero de 2017 consideró que la información se hallaba incompleta, realizando observaciones al Formulario F1 y haciéndoles saber que el plazo previsto en el Artículo 13 de la Ley N° 25.156 no comenzaría a correr hasta tanto no se diera cumplimiento a lo solicitado. Dicha providencia se notificó con fecha 10 de enero de 2017.
17. Con fecha 10 de enero de 2017 y en virtud de lo estipulado por el Artículo 16 de la Ley 25.156 se solicitó a la DIRECCIÓN NACIONAL DE SERVICIOS POSTALES perteneciente al ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES a fin de que se expida con relación a la operación en análisis. Este organismo fue notificado en fecha 24 de enero de 2017.

IF-2017-12091555-APN-DR#CNDC



*Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia*

ES COPIA FIEL

DR. MARIA VICTORIA DIAZ VERA
SECRETARIA LETRADA
COMISION NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

18. Con fecha 15 de febrero de 2017 se recibió una nota del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES respondiendo la solicitud efectuada el 10 de enero de 2017 por esta Comisión Nacional, en virtud de lo previsto por el Artículo 16 de la ley N° 25.156. En dicha nota, el organismo en cuestión informa que ha dado intervención a la DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTROL DE SERVICIOS POSTALES. A su vez acompaña el pronunciamiento del mencionado organismo no presentando objeción alguna respecto de la operación bajo análisis.
19. Con fecha 21 de abril de 2017 esta Comisión Nacional, tras analizar la información presentada por las partes, consideró que el Formulario F1 se hallaba incompleto, por lo que procedió a realizar las observaciones correspondientes, informándole a las partes que el plazo establecido en el Artículo 13 de la Ley N° 25.156 comenzó a correr el día hábil posterior al 10 de abril de 2017 y que hasta tanto no dieran cumplimiento a lo solicitado quedaría suspendido dicho plazo. Dicha providencia se notificó con fecha 27 de abril de 2017.
20. Con fecha 11 de mayo de 2017, las partes notificantes cumplimentaron lo requerido por esta Comisión Nacional, teniéndose en este acto por aprobado el Formulario F1 y reanudando el plazo establecido en el Artículo 13 de la Ley N° 25.156 a partir del día hábil posterior.

IV. EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DE LA OPERACIÓN DE CONCENTRACIÓN SOBRE LA COMPETENCIA

V.1. Naturaleza de la operación

21. Como ha sido expresado anteriormente, la empresa objeto se dedica a servicios especializados de logística y distribución de ensayos clínicos que ofrece a empresas farmacéuticas, laboratorios, organizaciones de investigación clínica y organizaciones de desarrollo e investigación científica.
22. Los servicios de logística y distribución de ensayos clínicos tienen una serie de características específicas que las distinguen de otros tipos de servicios logísticos, incluyendo requisitos técnicos de etiquetado, envasado y transporte, velocidad de entrega, necesidades especiales de manejo y licencias. Dadas las regulaciones y

IF-2017-12091555-APN-DR#CNDC



*Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia*

ES COPIA FIEL

MARIA VICTORIA DIAZ VERA
SECRETARIA LLTRADA
COMISION NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

protocolos aplicables a los ensayos clínicos y la fragilidad de los productos biológicos, las firmas que brindan estos servicios deben contar con experiencia en gestión de inventarios, almacenamiento y distribución de cadena de frío.

23. En razón de lo expuesto, se advierte que la actividad de la compradora (servicios de entrega de paquetes y de soluciones de gestión de la cadena de suministros) y aquella de la firma objeto y sus subsidiarias (logística y distribución de ensayos clínicos) no se superponen bajo ningún aspecto.
24. En este sentido, la presente operación no da lugar a relaciones verticales ni horizontales entre las actividades desplegadas por las empresas involucradas, pudiendo caracterizarla como una concentración de conglomerado que no afectará las participaciones de mercado existentes.

IV.2. Efectos económicos de la operación

25. De acuerdo a lo informado, el grupo económico al cual pertenece UPS CORPORATE FINANCE S.À.R.L. sólo realiza servicios de mensajería de paquetes pequeños, servicios de flete y de logística contractual a través de sus subsidiarias argentinas, UPS DE ARGENTINA S.A., UPS SCS (ARGENTINA) S.R.L., y UNITED PARCEL SERVICE CO. SUCURSAL ARGENTINA.
26. Previo a la operación, ninguna de las subsidiarias mencionadas proveía servicios de logística y distribución de ensayos clínicos, por lo que no se encontraban en condiciones de competir con el servicio específico que ofrece en Argentina las subsidiarias de la firma MAZE 1 LIMITED.
27. Adicionalmente, de acuerdo a lo expuesto en un informe de la empresa de información de mercado Ti, llamado "Global Express and Small Parcels Report 2016", la cuota de mercado del grupo económico de UPS CORPORATE FINANCE S.À.R.L. en Argentina no superó el 2% en 2015. Por lo tanto, no es probable que pueda haber una transferencia de poder de mercado al segmento de distribución de ensayos clínicos, considerando además que dentro de este mercado participan competidores importantes como World Courier, DHL y FedEx.

IF-2017-12091555-APN-DR#CNDC



*Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia*

ES COPIA FIEL

Dra. MARIA VICTORIA DIAZ VERA
SECRETARIA LETRADA
COMISION NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

28. En virtud de lo expuesto en el presente dictamen, cabe concluir que la operación de concentración notificada no afecta la competencia en los mercados analizados correspondientes a la actividad de las empresas involucradas, ni que, por tanto, resulte en un daño al interés económico general en ninguno de los mismos.
29. Por ello, esta Comisión Nacional considera que no se advierten elementos en la operación de concentración económica bajo análisis que despierten preocupación en cuanto a la defensa de la competencia, al no verse disminuida, restringida o distorsionada, de modo que pueda resultar perjuicio para el interés económico general.

IV.3 Cláusulas de restricciones accesorias

30. Habiendo analizado la documentación aportada en la presente operación, esta Comisión Nacional no advierte la presencia de cláusulas restrictivas de la competencia.

V. EXIMICIÓN DE NOTIFICACIÓN A LOS VENDEDORES

31. Como se mencionó anteriormente, la operación notificada consiste en la adquisición de control exclusivo sobre la firma MAZE 1 LIMITED por parte de la firma UPS CORPORATE FINANCE S.À.R.L, a través de la adquisición de la totalidad de las acciones de las 34 empresas que componían el capital accionario de la firma MAZE 1 LIMITED, por medio de un Contrato de Compraventa celebrado en fecha 4 de noviembre de 2016.
32. En fecha 10 de febrero de 2017, los representantes de las firmas UPS CORPORATE FINANCE S.À.R.L. y MAZE 1 LIMITED solicitaron a esta Comisión Nacional que se tenga por cumplido en tiempo y forma el requisito del Artículo 8º del Decreto 89/2001 con la presentación de las firmas UPS CORPORATE FINANCE S.À.R.L. y MAZE 1 LIMITED, dispensándose de requerir la presentación adicional en estas actuaciones de las 34 empresas previamente mencionadas.
33. Cabe destacar que al momento de la transacción, el capital accionario de MAZE 1 LIMITED se encontraba atomizado entre 34 empresas.
34. Según lo informado por las partes, al momento de la transacción los únicos accionistas de la firma MAZE 1 LIMITED que poseían más de un 5% de la participación accionaria

IF-2017-12091555-APN-DR#CND



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

ES COPIA FIEL

DEL MARÍA VICTORIA DÍAZ VERA
SECRETARÍA LETRADA
COMISIÓN NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

eran las firmas SILVERPOINT LUXEMBOURG PLATFORM S.À.R.L., con un total del 26,28% del capital social, M&G DEBT OPPORTUNITIES FUND LIMITED, con un total del 9,13% del capital social, e ICG EOS LOAN FUND I LIMITED, con un total del 5,71% del capital social.

35. Asimismo, las partes informaron a esta Comisión Nacional que ninguno de los 34 accionistas de la firma MAZE 1 LIMITED, incluidos los mencionados anteriormente, tenían el control exclusivo de la firma, así como ninguna persona física controlaba más del 5% de las acciones con derecho a voto de la firma MAZE 1 LIMITED. Consecuentemente, ninguna persona física ni jurídica ejercía en forma exclusiva ni conjunta el control sobre MAZE 1 LIMITED, como tampoco se verificaba una situación de control de hecho sobre esta firma.
36. Según fue expresado por las partes, esta composición accionaria atomizada fue consecuencia de la adquisición de la firma MAZE 1 LIMITED por parte de la firma APAX INVESTMENT CONSORTIUM en el año 2009.
37. La firma APAX INVESTMENT CONSORTIUM en el año 2012, a raíz de la imposibilidad de hacer frente a su deuda financiera, transfirió la totalidad de su participación accionaria en la firma MAZE 1 LIMITED a sus acreedores, en su mayoría bancos o vehículos de inversión especializados; dicha solución fue temporal e ideada para resolver la situación de deuda de la firma APAX INVESTMENT CONSORTIUM, con el objetivo final de vender sus participaciones accionarias en la firma MAZE 1 LIMITED.
38. Atento a lo expuesto en párrafos anteriores, lo informado por los presentantes y teniendo en cuenta las circunstancias fácticas del caso en cuestión, como así también que ninguno de los accionistas de MAZE 1 LIMITED que han suscripto el Contrato de Compraventa de fecha 4 de noviembre de 2016 poseía el control exclusivo o conjunto de MAZE 1 LIMITED en forma previa a la transacción, esta Comisión Nacional entiende que no resulta necesario requerir la notificación de la operación por parte de los vendedores. Por otra parte, la información necesaria y suficiente para el análisis de la operación ha sido debidamente adjuntada por parte de quienes vinieron a notificar la operación.
39. Esta recomendación se sustenta además en el hecho de que, luego de evaluar los

IF-2017-12091555-APN-DR#CNDP



*Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia*

ES COPIA FIEL

DR. VICTORIA DÍAZ VERA
SECRETARIA LETRADA
COMISION NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

efectos de la operación de concentración económica, se observa que la misma no afecta la competencia en los mercados analizados correspondientes a la actividad de las empresas involucradas ni daña el interés económico general. Por lo tanto, exigirles a los 34 accionistas de la firma MAZE 1 LIMITED que notifiquen la operación de concentración económica bajo análisis, implicaría un dispendio de gastos que resultan innecesarios en el presente caso.

VI. CONCLUSIÓN

40. De acuerdo a lo expuesto precedentemente, esta COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el Artículo 7° de la Ley N° 25.156, al no disminuir, restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.
41. Por ello, esta COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA aconseja al SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO: a) eximir de la obligación de presentarse a efectuar la notificación prevista en el Artículo 8° de la Ley 25.156 a los 34 accionistas de MAZE 1 LIMITED que, al momento de la operación informada, no poseían el control exclusivo o conjunto sobre la misma y que han suscripto el Contrato de Compraventa de fecha 4 de noviembre de 2016 efectuado por UPS CORPORATE FINANCE S.À.R.L. a fin de adquirir la totalidad de las acciones de la mencionada empresa MAZE 1 LIMITED; y b) autorizar la operación notificada, que consiste en la adquisición por parte de la firma UPS CORPORATE FINANCE S.À.R.L. de la totalidad de las acciones de la firma MAZE 1 LIMITED, todo ello en virtud de lo establecido en el Artículo 13 inciso a) de la Ley N° 25.156.
42. Elévese el presente Dictamen al Señor Secretario de Comercio, previo paso por la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL MINISTERIO DE PRODUCCIÓN para su conocimiento.

MARINA BIDART

PABLO TREVISÁN
Vocal
Comisión Nacional de Defensa

ESTEBAN M. GRECO
PRESIDENTE
COMISION NACIONAL DE DEFENSA
DE LA COMPETENCIA

IF-2017-12091555-APN-DR#CNDC



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número: IF-2017-12091555-APN-DR#CNDC

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Miércoles 21 de Junio de 2017

Referencia: S01:0581990/2016 (CONC 1410)

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 10 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2017.06.21 12:33:14 -03'00'

Santiago Do Pazo Rodriguez
Analista
Dirección de Registro
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -
GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT
30715117564
Date: 2017.06.21 12:33:17 -03'00'



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Resolución

Número: RESOL-2017-568-APN-SECC#MP

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Lunes 17 de Julio de 2017

Referencia: EXP-S01:0581990/2016 - CONC 1410

VISTO el Expediente N° S01:0581990/2016 del Registro del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, y

CONSIDERANDO:

Que, en las operaciones de concentración económica en las que intervengan empresas cuya envergadura determine que deban realizar la notificación prevista en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, procedesu presentación y tramitación por los obligados ante la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, en virtud de lo dispuesto y por la integración armónica de los Artículos 6° a 16 y 58 de dicha ley.

Que la operación, que se notifica el día 28 de diciembre de 2016, consiste en la adquisición por parte de la firma UPS CORPORATE FINANCE S.Á.R.L. de la totalidad de las acciones de la firma MAZE 1 LIMITED.

Que, como consecuencia de la transacción, la firma UPS CORPORATE FINANCE S.Á.R.L. adquiere el control exclusivo de la firma MAZE 1 LIMITED y junto con el mismo adquiere la totalidad de las acciones de los TREINTA Y CUATRO (34) accionistas que componían el capital accionario de dicha firma.

Que dicha transacción, se llevó a cabo mediante un Contrato de Compraventa de fecha 4 de noviembre de 2016 y el cierre de la transacción tuvo lugar el día 21 de diciembre de 2016.

Que, con fecha 10 de febrero de 2017, las firmas UPS CORPORATE FINANCE S.Á.R.L. y MAZE 1 LIMITED solicitaron que se tenga por cumplido en tiempo y forma el requisito del Artículo 8° del Decreto N° 89 de fecha 25 de enero de 2001, dispensándose de requerir la presentación adicional en el expediente citado en el Visto de los TREINTA Y CUATRO (34) accionistas referidos precedentemente.

Que, cabe destacar, que ninguno de ellos tenía el control exclusivo de la firma MAZE 1 LIMITED, así como ninguna persona física controlaba más del CINCO POR CIENTO (5 %) de las acciones con derecho a voto, consecuentemente ninguna persona física ni jurídica ejercía en forma exclusiva ni conjunta el control sobre la firma MAZE 1 LIMITED, como tampoco se verificaba una situación de control de hecho sobre ésta.

Que, la operación notificada, constituye una concentración económica en los términos del inciso c) del Artículo 6° de la Ley N° 25.156.

Que la obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas involucradas y el objeto de la operación en la REPÚBLICA ARGENTINA supera el umbral la suma de PESOS DOSCIENTOS MILLONES (\$ 200.000.000) establecido en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, y no se encuentra alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.

Que, en virtud del análisis realizado, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el Artículo 7° de la Ley N° 25.156, toda vez que de los elementos reunidos en el expediente citado en el Visto no se desprende que tenga entidad suficiente para restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

Que, la mencionada Comisión Nacional, emitió el Dictamen N° 125 de fecha 19 de junio de 2017 aconsejando al señor Secretario de Comercio a eximir de la obligación de presentarse a efectuar la notificación prevista en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156 a los TREINTA Y CUATRO (34) accionistas de la firma MAZE 1 LIMITED que, al momento de la operación informada, no poseían el control exclusivo o conjunto sobre la misma y que han suscripto el Contrato de Compraventa de fecha 4 de noviembre de 2016 efectuado por la firma UPS CORPORATE FINANCE S.Á.R.L. a fin de adquirir la totalidad de las acciones de la mencionada firma MAZE 1 LIMITED; y autorizar la operación notificada consistente en la adquisición por parte de la firma UPS CORPORATE FINANCE S.Á.R.L. de la totalidad de las acciones de la firma MAZE 1 LIMITED, todo ello en virtud de lo establecido en el inciso a) del Artículo 13 de la Ley N° 25.156.

Que el suscripto comparte parcialmente los términos del mencionado dictamen, en cuanto a la autorización de la citada operación, al cual cabe remitirse en honor a la brevedad, incluyéndose como Anexo de la presente resolución.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN ha tomado la intervención que le compete.

Que el infrascripto resulta competente para el dictado del presente acto en virtud de lo establecido en los Artículos 13, 18, 21 y 58 de la Ley N° 25.156 y los Decretos Nros. 89/01, 357 de fecha 21 de febrero de 2002 y sus modificaciones, y 718 de fecha 27 de mayo de 2016.

Por ello,

EL SECRETARIO DE COMERCIO

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Autorízase la operación de concentración económica consistente en la adquisición por parte de la firma UPS CORPORATE FINANCE S.Á.R.L. de la totalidad de las acciones de la firma MAZE 1 LIMITED, todo ello en virtud de lo establecido en el inciso a) del Artículo 13 de la Ley N° 25.156.

ARTÍCULO 2°.- Considérase al Dictamen N° 125 de fecha 19 de junio de 2017 emitido por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, que como Anexo, IF2017-12091555-APN-DR#CNDC, forma parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las firmas interesadas.

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese y archívese.

Digitally signed by BRAUN Miguel
Date: 2017.07.17 20:07:12 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Miguel Braun
Secretario
Secretaría de Comercio
Ministerio de Producción